

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 658/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด นครนายก
นาย บรรจบ พา แพง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 391

จำเลยจะใช้อาวุธปืนจะยิงผู้เสียหาย ผู้เสียหายกระโดดจากบ้านล้มลงมีบาดแผล
ถือเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทำของจำเลย จำเลยจึงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้
อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2532 เวลากลางวัน จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรม ต่างกันคือจำเลยได้มีอาวุธปืนพก ขนาด .38 หมายเลขทะเบียน กท.452852 และกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 5 นัด ของผู้มีชื่อ ซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้จากนายทะเบียนท้องที่และอาวุธปืนลูกซอง ยาว ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับจำนวน 1 กระบอก กระสุนปืน ลูกซองขนาด 12 จำนวน 1 นัด ไว้ในครอบครองของจำเลย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก นายทะเบียน และจำเลยด้วยเจตนาทำร้ายนางศิริลักษณ์หิรัญสุรงค์ ผู้เสียหาย ได้ใช้ อาวุธปืนลูกซองยาวดังกล่าว เป็นเครื่องมือด้วยการทำที่ท่าจะยิงทำร้ายผู้เสียหาย ขณะผู้เสียหายยืนอยู่บนพื้นบ้านสูงกว่าระดับพื้นดิน 1.50 เมตร เป็นเหตุให้ผู้เสียหาย ต้องถอยหนี จนพลัดตกลงจากพื้นบ้านได้รับอันตรายแก่กายกระตุกสะบ้าหัวเข่าขวา แดก ต้องปวยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา และจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้

เกินกว่า 20 วัน เป็นอันตรายสาหัสซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลย ซึ่งจำเลยได้เล็งเห็นผลจากการกระทำดังกล่าวแล้ว เหตุเกิดที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตามวันเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยได้พร้อมอาวุธปืนพก 1 กระบอก กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 5 นัด และกระสุนปืนลูกซองขนาด 12 จำนวน 1 นัด ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ข้อ 3, 6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297, 91, 32 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และให้ริบกระสุนปืนลูกซองขนาด 12 จำนวน 1 นัด ส่วนอาวุธปืนพกขนาด .38 หมายเลขทะเบียน กท.452852 และกระสุนขนาด .38 จำนวน 5 นัด คืนแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ข้อ 3, 6 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 391 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 วรรคสอง ลงโทษ จำเลยอายุกว่า 14 ปี แต่ไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ฐานมีอาวุธปืนพก และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืน (กระสุนปืนลูกซอง) จำคุก 15 วัน ฐานทำร้ายร่างกาย จำคุก 15 วัน รวมจำคุกมีกำหนด 1 ปี 1 เดือน กระสุนปืนขนาด 12 ของกลางให้ริบ อาวุธปืนพกขนาด .38 พร้อมกระสุนปืนของกลางให้คืนแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง กระสุนปืนขนาด 12 ของกลางให้รับอาวุธปืนพกขนาด .38 พร้อมกระสุนปืนของกลางให้คืนเจ้าของ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สำหรับความผิดฐานทำร้ายร่างกายนั้นผู้เสียหายเด็กชาย ก้องและนายสุนทร เบิกความยืนยันต้องกันว่าจำเลยจะใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย กระโดดลงจากบ้านล้มลง มีบาดแผลถลอกที่หัวเข้าปรากฏบาดแผลตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลท้ายฟ้อง พยานโจทก์ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย ไม่มีเหตุระแวงว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้มั่นคงตามที่พยานโจทก์เบิกความซึ่งการที่ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายดังกล่าวถือว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของจำเลย ที่จำเลยนำสืบพัวพันเข้ามาว่าอาวุธปืนของกลาง ผู้เสียหายพกมาและทำตกอยู่ที่บันได ระหว่างที่รอจะนำไปแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านก็ถูกจับกุมเสียก่อน และว่าขณะที่ผู้เสียหายด่าว่าจำเลย ผู้เสียหายได้เอามือล้วงกระเป๋เอาวัตถุสีดำคล้ายอาวุธปืนมาถือไว้ จำเลยจึงเอาไม้ไผ่ยาวประมาณ 1 วา เจาะแทงผู้เสียหาย ผู้เสียหายกลัวได้วิ่งหนีไป ไม่เห็นผู้เสียหายตกจากบ้านได้รับบาดเจ็บ และจำเลยถูกขู่เชิญกับถูกทำร้ายให้ลงชื่อในบันทึกการจับกุมโดยไม่ได้อ่านข้อความนั้น ล้วนเป็นพิรุณและขัดต่อเหตุผล จำเลยจึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นและมีกระสุนปืนในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต กับมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรค

สองและวรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 เรียงกระทงลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยอายุ 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ
มาตรา 7, 72 วรรคสาม จำคุก 8 เดือน ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา
7, 72 วรรคสอง จำคุก 15 วัน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำ
คุก 15 วัน รวมจำคุก 9 เดือน คำรับของจำเลยในชั้นจับกุมเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน ริกกระสุนปืนลูกซองของกลาง ส่วนอาวุธปืนพกและ
กระสุนปืนของกลางให้คืนแก่เจ้าของคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ